Butlletí Oficial de la Província d'Alacant
edita excma. diputació provincial d'alacant
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
edita excma. diputación provincial de alicante
Nº 49 de 12/03/2025

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO Y LABORA

1579 *RESOLUCIÓN ACUERDO MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A.*

RESOLUCIÓN de la Dirección Territorial de Empleo y Labora de Alicante por la que se dispone el registro oficial y publicación del Acuerdo de Modificación del Convenio Colectivo de la empresa **AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A.** Código convenio 03100371012015

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 26/02/2025 se remitió al Registro de Convenios de Alicante Acuerdo de Modificación del convenio colectivo de la empresa Automóviles La Alcoyana, S.A. En dicho acuerdo se modifican los artículos 53, 55, 57, 58, 61 y el anexo V del convenio colectivo publicado en el BOP nº 18 de fecha 25/01/2024.

II. Dicho Acuerdo ha sido suscrito por las representaciones legales de la empresa y de las personas trabajadoras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para dictar la resolución del presente expediente la ostenta la persona titular de la Dirección Territorial de Empleo y Labora de Alicante, de conformidad con lo establecido en la disposición derogatoria única del Decreto 166/2024, de 12 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

SEGUNDO.- Resultan de aplicación:

- Lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.

- El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

- Y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por el que se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

A la vista de los anteriores Hechos y Fundamentos de derecho, esta Dirección Territorial **ACUERDA:**

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a la representación de la comisión negociadora, y depósito del texto original del acuerdo de modificación del convenio colectivo citado.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Alicante, 4 de marzo de 2025

LA DIRECTORA TERRITORIAL

María Cortes Martínez de las Heras

ANEJO 1.- NUEVA REDACCIÓN EN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL V CONVENIO COLECTIVO

- **ARTICULO 53. JORNADA DEL PERSONAL DE MOVIMIENTO**

El cómputo de jornada del personal de movimiento será semestral. Una vez conocido el calendario laboral vigente (una vez añadidos los festivos y las vacaciones), se establecerá una tabla en la que se especifiquen las horas/semestre a realizar por cada trabajador.

Se consensuará con el Comité de horarios el número de festivos a realizar por cada trabajador /año para el cálculo. Dicho cálculo se revisará anualmente para regulación de los posibles desfases. Para los años 2024 y 2025 se pactan 5 festivos/año a realizar por cada trabajador, en base a las condiciones de servicio previstas con el nuevo Plan de Servicios del Contrato de Emergencia CE-705.

Una vez determinados los festivos a trabajar, se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la jornada media diaria de cada trabajador.

$$JM = \frac{JA}{(DN - DV - DD - DFA) + FTA}$$

Donde:

JM= Jornada media calculada.

JA = Jornada anual pactada. (1739,36 horas)

DN= Nº días naturales al año

DV= Nº días de vacaciones pactadas (26 días laborables)

DD= Nº días de descanso año pactados (104 días)

DFA= Nª de días festivos al año (14 días)

FTA= Nº de días festivos que un conductor debe trabajar al año en función del cálculo realizado considerando la plantilla y el nivel de servicio a prestar para dichos tipos de día.

Con la jornada media calculada, se confeccionará el cuadrante anual individual de horas teóricas a realizar (cómputo semestral) diferenciadas en dos semestres; (1º. Enero-Junio y 2º. Julio-Diciembre) y en función de los festivos y días a trabajar pactados en el convenio. Este cómputo será lo más equitativo posible independientemente de la modalidad del cuadro de descansos y vacaciones que haya elegido cada trabajador (según el artículo 57).

Se establece para todo el personal de movimiento una jornada máxima diaria que no podrá exceder de 8:30h a partir del 1 de agosto de 2023 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, y una jornada máxima diaria de 8:00h a partir del 1 de enero del 2024; y una jornada mínima diaria que no podrá ser inferior a 6 horas y 45 minutos.

No obstante, el tiempo efectivo de trabajo que supere la jornada máxima pactada, tendrá la consideración de horas extraordinarias, pudiendo ser abonadas o compensadas conforme a lo establecido en este artículo para las horas positivas.

Si al objeto de garantizar la jornada máxima diaria, establecida en el párrafo anterior, la Empresa instaura un tercer turno con jornadas partidas y/o reducidas, a fin de poder completar los horarios de servicio, dicho tercer turno estará formado por trabajadores/as de nueva contratación, que no estén incluidos en el censo de los últimos seis meses anteriores a la firma del convenio, salvo que estos últimos voluntariamente se adscriban a este turno. El tercer turno no podrá ser aplicado al personal de movimiento adscrito al censo dentro de los seis meses anteriores a la firma del convenio, ni a los conductores en excedencia que recuperen su puesto de trabajo, salvo petición expresa y voluntaria de los mismos. Las jornadas partidas tendrán un máximo de dos interrupciones que completarán la jornada ordinaria. Para las jornadas reducidas (que no partidas) se podrá asignar las mismas a conductores en situación de jubilación parcial o de reducción de jornada que así lo soliciten de manera voluntaria.

Se entiende al mismo tiempo que las medidas de nueva contratación descritas en el párrafo anterior, tienen como único objetivo el garantizar o establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo el plan de servicio vigente y aprobado por la Administración, garantizando el máximo de jornada pactado en convenio de empresa.

De la creación del tercer turno (jornadas partidas y/o reducidas) no podrá derivar en ningún caso una disminución de las jornadas completas del servicio actual, ni resultar en regulaciones de empleo sobre los trabajadores adscritos al censo de la empresa en los seis meses anteriores a la firma del convenio por su imposibilidad de ejercer el tercer turno tal como regula el convenio.

La Comisión de Horarios podrá implementar si lo estima oportuno, servicios combinados de líneas, siempre que estas sean compatibles entre sí en todos sus requisitos, con la finalidad de ir adecuando el máximo número de servicios a la duración máxima de la jornada pactada siempre que no suponga un incremento de recursos de ningún tipo y atendiendo a un criterio de optimización.

La jornada se realizará en turnos semanales de mañana, tarde o noche, cambiando de turno según lo establecido en el artículo 57 y todo ello en base a la modalidad escogida por el/la trabajador/a.

Para el caso de días de ausencia durante el mes, a efectos de establecer las horas computables de jornada a efectuar, se empleará la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{HLM x días C.T.}}{\text{días LC mes}} = \text{horas de trabajo mensuales computables}$$

DONDE:

HLM: Horas mensuales de trabajo a efectuar en el mes, (nº días LC por la jornada media)

DÍAS LC MES: Días laborales de trabajo que figuran para cada trabajador en el cuadro semestral de servicios.

DÍAS C.T.: Días de trabajo resultantes para cada trabajador.

Con carácter general la jornada será continuada. Las jornadas partidas no superaran la duración máxima de la jornada pactada, teniendo como máximo dos interrupciones dentro de la jornada.

La regularización de las horas tanto positivas como negativas será semestral, desde el 1 enero al 30 junio y del 1 de julio al 31 de diciembre, (produciéndose los cierres para el cálculo y/o abono/compensación, en su caso, de horas extraordinarias). La regularización semestral, que se aplicará a partir del 01 de enero de 2024, consistirá en la suma (con su signo) de las horas negativas y positivas generadas por cada trabajador durante el semestre en cuestión. De la citada suma se obtendrá el saldo semestral de horas resultante por trabajador, el cual podrá ser positivo o negativo. Se comunicará al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles, el saldo semestral de horas.

Las horas positivas resultantes de la regularización semestral por las que el trabajador decida recibir compensación económica, serán abonadas con las nóminas de junio y diciembre del año en curso.

Las horas positivas resultantes de la regularización semestral en las que el trabajador decida su compensación con jornadas completas de descanso, una vez comunicadas por la empresa, el trabajador tendrá 7 días hábiles para solicitar los días de descanso que le correspondan dentro del semestre siguiente. Si al completar las jornadas de descanso se produjese un remanente de horas, se acumularán para el siguiente semestre, preferentemente en fin de semana y ajustándose al principio de equidad regulado en la jornada del personal de movimiento. Para la coincidencia en la solicitud de días se atenderá por orden de entrega, comunicando al trabajador que no pueda librar el día solicitado, para que solicite otro dentro del mismo periodo semestral. Cualquier cambio sobre los días solicitados por circunstancias personales se efectuará como mínimo con 5 días de antelación a la nueva fecha solicitada, los trabajadores que no soliciten los días o lo hagan fuera de plazo, será la empresa la que les asigne los días de descanso dentro de las necesidades del servicio. A efectos de no desvirtuar el cuadro semestral de horas individual de cada trabajador, a estos días se les aplicará la jornada media a dicho cómputo.

Las horas negativas resultantes de la regularización semestral correspondientes a uno de los periodos semestrales de cómputo no podrán ser compensadas en el periodo semestral siguiente.

Dentro del periodo semestral en ningún caso la regulación de las horas negativas podrá efectuarse suprimiendo jornadas de descanso a los trabajadores.

Con carácter extraordinario se pueden realizar servicios fuera de turno siempre que, entre la hora de finalización y el comienzo del siguiente medie más de una hora, y correspondan a distintas líneas, e implique al mismo tiempo un cambio de vehículo.

- **ARTÍCULO 55º: CUADROS HORARIOS DE TRABAJO**

Durante la vigencia de este Convenio, los cuadros horarios de organización de los servicios mensuales, se pondrán en conocimiento individual y por escrito al personal, con cinco días de antelación a su vigencia, incluyendo además los cuadros horarios correspondientes a aquellos conductores adscritos al grupo de movilidad, excepto en los casos que no sea posible.

Los cuadros diarios, salvo incidencias plenamente justificadas, serán expuestos antes de las 15:00 horas del día anterior, salvo los fines de semana en el que los viernes se publicarán los servicios de sábado, domingo y lunes.

Se establecerá un cuadro anual de descansos aplicable al personal de movimiento, que se expondrá, con posterioridad a la confección del cuadro anual de vacaciones, con una antelación de 15 días a su entrada en vigor.

En caso de producirse a lo largo del ejercicio alguna variación respecto a los parámetros establecidos inicialmente con incidencia significativa en el cuadro realizado, se recalculará un nuevo cuadro de planificación de descansos adicionales, procurando que éste se limite al grupo de trabajadores/as a los que afecte dicha incidencia.

Se crean dos grupos de conductores:

1.- Conductor fijo en un grupo de líneas.

2.- Conductor suplente ó de movilidad

Todos los conductores perceptores serán asignados para la realización de sus servicios en uno de los dos grupos de conductores descritos anteriormente, y teniendo en cuenta los criterios siguientes.

Para la asignación de los/las trabajadores/as a los grupos de líneas, se partirá de la situación existente a la fecha de la firma de este Convenio, trabajando los conductores por parejas, a los conductores que se les asigne en el grupo de movilidad y siempre que el servicio lo permita, se le asignará una pareja.

Se tendrá en cuenta para la asignación de los conductores perceptores a cualquiera de los grupos, su elección de cuadro de vacaciones y descansos (según el artículo 57)

Las plazas vacantes que se produzcan en los grupos de líneas serán cubiertas con carácter voluntario a solicitud del interesado. En el caso de varias solicitudes primará la del trabajador con mayor antigüedad.

La empresa podrá cambiar los servicios así nombrados o la asignación a un grupo de líneas por necesidades organizativas o por causa disciplinaria, debiendo notificarlo en cualquier caso al Comité de Empresa.

En los servicios de turno partido, entre la toma inicial y el deje último del servicio, no podrá mediar más de 11 horas y 30 minutos.

El personal que crea necesario cambiar su servicio, lo solicitará a su responsable jerárquico con la antelación suficiente, siendo responsabilidad de la Empresa aceptar o rechazar dicho cambio.

Cuando el personal desee permutar de grupo, lo notificará por escrito al Jefe de Servicio, siendo responsabilidad de la Empresa aceptar o rechazar dicho cambio.

Una vez elaborados los cuadros de horarios de servicio, antes de su entrada en vigor, serán debatidos a través de la Comisión de Horarios, formada como máximo por tres miembros de cada una de las partes.

- **ARTÍCULO 57º: DESCANSOS**

El personal de movimiento disfrutará de 104 descansos anuales, de estos se garantizan dos fines de semana completos durante todo el año a la plantilla y en función de la modalidad seleccionada en cuanto a vacaciones, el resto se distribuirán de la manera siguiente:

DESCANSOS SEMANALES

Hay dos tipologías de descanso; la TIPOLOGÍA 1, una nueva modalidad que elimina restricciones respecto al cuadro actual y la TIPOLOGÍA 2; que mantiene la estructura actual de descansos y vacaciones.

-. TIPOLOGIA 1. CUADRO DE DESCANSOS Y VACACIONES

Como norma general, el cambio de turno (mañana/tarde o viceversa) se efectuará, en semana natural, siendo en cualquier caso obligatorio que medie un descanso entre el cambio de turno de tarde a mañana o cuando el conductor inicie un turno de noche (que vendrá precedido de un descanso).

Para el cuadro de trabajo con el Sistema de Vacaciones tipo 1, se asignarán los descansos que garanticen que los conductores no trabajen más de 4 días consecutivos. Si por causas justificadas los conductores acogidos a esta modalidad de cuadro de trabajo solicitaran algún cambio en sus descansos, en ningún caso se podrá trabajar más de 6 días consecutivos, estos cambios se realizarán dentro del semestre en curso.

En el caso del Sistema de Vacaciones tipo 1, y con el fin de garantizar que no se trabajarán más de 4 días consecutivos, los descansos en fin de semana no podrán quedar integrados nunca dentro de las dos quincenas de vacaciones. Los descansos intersemanales, en un máximo de 4, podrán integrarse dentro de las quincenas de vacaciones para garantizar que estas sean completas, (tal y como recoge el anexo 5, en el punto 1.2).

-. CUADRO DE DESCANSOS Y VACACIONES TIPO 2.

Para este sistema de asignación, los descansos fijos se establecerán de lunes a viernes, siendo en cualquier caso obligatorio que medie un descanso entre el cambio de turno de tarde a mañana o cuando el conductor inicie un turno de noche (que vendrá precedido de un descanso).

Para el Sistema de Vacaciones tipo 2 no se podrá trabajar más de 6 días consecutivos sin descanso, si por causas justificadas los conductores acogidos a esta modalidad de cuadro de trabajo solicitaran algún cambio en sus descansos, en ningún caso se podrá trabajar más de 6 días consecutivos, estos cambios se realizarán dentro del semestre en curso.

La empresa procurará, en la medida de lo posible y siempre que el servicio lo permita, que el mayor número de descansos se asignen en sábados y domingos, como mínimo 2 de estos descansos al año serán en domingo en cualquier tipología seleccionada de vacaciones y descansos.

El reparto de estos descansos, hasta llegar a los 104 en 12 meses (incluidos los descansos disfrutados en periodo vacacional), y una vez cumplidos los requisitos anteriores, se realizará de la forma más equitativa posible entre toda la plantilla, en relación con el reparto que, por conductor, resulte de estos descansos por tipo de día y cuadro.

Con este fin, la empresa tendrá en cuenta los resultados del cuadro del año anterior a la hora de elaborar el cuadro de descansos del año siguiente, realizando en su caso, y en la medida de lo posible, los ajustes que permitan el reparto equitativo.

Todos los trabajadores/as tendrán la obligación de elegir una de las dos modalidades (Tipo 1 o Tipo 2), junto con la solicitud de las vacaciones tal y como se regula en el vigente convenio colectivo.

En caso de que finalizado el plazo establecido para la elección según el párrafo anterior, el trabajador no se haya pronunciado, será la empresa la que asignará al trabajador al cuadro de descansos y vacaciones del tipo 1

- **ARTÍCULO 58º: DESCANSOS TRABAJADOS**

La supresión de los descansos a los trabajadores realizada por necesidades del servicio, será de aceptación voluntaria por parte de los mismos.

Dicha asignación se efectuará entre los trabajadores que acepten su realización de la forma más uniforme posible y bajo el principio de equidad, no pudiéndose superar el límite de 10 descansos trabajados por trabajador y año siempre que dichos descansos hayan sido compensados mediante retribución económica. En caso contrario, la Empresa y el Comité de Empresa fijarán excepcionalmente el límite que posibilite la realización de la prestación del servicio, o cualquier otra medida.

El trabajador/a tendrá la facultad de elegir cómo compensar los descansos trabajados, esto es, mediante retribución económica, siempre y cuando no haya superado el límite de horas extraordinarias previsto legalmente o mediante el disfrute de un día de descanso. Ésta compensación por días de descanso quedará sujeta a que sea de la misma naturaleza que el día de trabajo del que provenga (distinción entre L-V, fin de semana)

Si bien las partes acuerdan establecer un tope máximo de excepciones a la regla. A partir de la firma del convenio y para el resto del 2023 se establece un máximo de 4 excepciones por

conductor/a. A partir del 01 de enero de 2024, se establece un máximo de 3 excepciones por conductor/a.

No obstante, las partes podrán acordar anualmente una modificación del parámetro anterior en función de los datos extraídos del ejercicio.

En caso de que el trabajador solicite su compensación económica, cada descanso se abonará al precio reflejado en las TABLAS ANEXAS No 3 por cada hora o fracción. Dicha compensación económica en ningún caso será inferior al 75% sobre el valor de la hora ordinaria.

La retribución del descanso trabajado se efectuará dentro de la nómina correspondiente al mes en que se ha generado, mientras que la compensación por otro descanso se efectuará dentro del semestre en que se produjo la incidencia.

- **ARTÍCULO 61º: VACACIONES**

La Empresa concederá vacaciones anuales retribuidas a sus trabajadores/as y estos tienen el deber ineludible de disfrutarlas.

Las vacaciones anuales consistirán en 26 días laborables que serán disfrutados en base a dos opciones: Tipología 1 de Vacaciones (2 periodos/año) y Tipología 2 de Vacaciones (sistema actual de tres periodos) El procedimiento para su disfrute se encuentra regulado en el Anexo 5.

La Dirección de la Empresa estará facultada para aplazar o interrumpir las vacaciones previstas en el calendario en el supuesto de que el conjunto de ausencias formado por la suma de vacaciones y absentismo por enfermedad y accidente supere la cifra del 15% de la plantilla de cada una de las categorías.

El sistema que presidirá la concesión de vacaciones será el de rotación entre todos los/as trabajadores/as de la Empresa.

El trabajador o trabajadora que se encuentre en situación de I.T. por accidente laboral pactará con la empresa su periodo de vacaciones preferentemente en el mismo periodo que tenían asignadas. Asimismo, podrá, previa solicitud a la empresa, intercambiar su periodo de vacaciones con un compañero (del mismo grupo de líneas en el caso de conductores-perceptores). Esta misma situación se producirá si el trabajador se encuentra internado en un establecimiento hospitalario de la Seguridad Social o concertado, con independencia del motivo de la Incapacidad Temporal.

- **ANEXO Nº 5. CRITERIOS PARA ASIGNACION DE VACACIONES**

CALENDARIO ANUAL DE VACACIONES

El calendario anual de vacaciones de cada año, que se publicará antes del día 1 de noviembre del año precedente, será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

1. CRITERIOS GENERALES:

1.1. Trabajadores/as afectados/as.- En el calendario anual de vacaciones serán incluidos todos aquellos trabajadores/as en situación de alta en la Empresa a día 30 de septiembre del año precedente.

1.2. Contenido.- El cuadro anual de vacaciones contendrá de forma nominal el período de disfrute de 26 días laborables, en dos modalidades según lo establecido en el artículo 61. Se garantizará el disfrute de vacaciones en el periodo 1 al 100 % de la plantilla.

Se considera periodo tipo 1:

1º ENERO	1ª JULIO	2ª AGOSTO
SEMANA SANTA (PASCUA)	2ª JULIO	1ª SEPTIEMBRE
2º JUNIO	1ª AGOSTO	2ª DICIEMBRE

-. Sistema de Vacaciones Tipo 1 (dos periodos). El reparto garantizará que todos los conductores que se adhieran a este tipo disfruten de la mitad de sus vacaciones dentro del Periodo 1 y la otra dentro del periodo 2. Todos los periodos se elegirán siguiendo el actual sistema de reparto y prioridad.

Este periodo estará formado por quince días naturales, que contemplarán 13 días de vacaciones y dos descansos para completar la quincena.

En el mes de disfrute de vacaciones, al trabajador se le garantizará un descanso en uno de los domingos restantes fuera de vacaciones dentro del mismo mes.

Una vez confeccionado el cuadro con el nivel de servicio correspondiente y si lo permite, se podrá asignar otro día en fin de semana dentro del mismo mes.

-. Sistema de Vacaciones Tipo 2 (tres periodos)- **SISTEMA ACTUAL**. Divididas en tres períodos de entre trece y dieciséis días naturales, el total de días establecidos en el artículo 64. A todos los conductores que se adhieran a este sistema se les garantizará que uno de los tres períodos de sus vacaciones pertenezcan al Periodo 1 y los otros dos al Periodo 2.

Este periodo estará formado por entre 13 y 16 días naturales que tendrán los días de vacaciones y descansos necesarios para completar los periodos

1.3. Las vacaciones no podrán empezar el Festivo, ni en el día descanso semanal.

1.4. La Empresa se compromete a que, en la medida de lo posible, y siempre y cuando quede garantizada la prestación de servicio, aquellos trabajadores/as con contrato de duración determinada, disfrutarán las vacaciones que les corresponda de forma proporcional a la duración de sus contratos.

2. CRITERIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES

2.1. Grupos de trabajadores/as.- Dada la especial idiosincrasia de la actividad de servicio público que presta la Empresa, y la necesidad de acotar el número de trabajadores/as que puedan disfrutar simultáneamente sus periodos de vacaciones, la plantilla se dividirá en tres grupos con aproximadamente el mismo número de conductores cada uno de ellos (grupos A, B y C). En fecha posterior a la firma de este acuerdo, mediante sorteo se determinará la inclusión de cada trabajador en uno u otro grupo. Dicha inclusión será permanente e inalterable mientras el trabajador permanezca en situación de alta en la Empresa. Exclusivamente, mediante solicitud a la Empresa, podrá autorizarse el cambio de grupo por permuta con otro compañero.

Cada grupo se dividirá en dos bloques de trabajadores/as (I y II), con el mismo número de trabajadores/as aproximadamente. El primer bloque lo formarán los trabajadores/as situados entre la primera posición del grupo, y el trabajador que se encuentre situado en la posición central del grupo. El segundo bloque estará formado por el resto de trabajadores/as, es decir, desde el siguiente trabajador al que ocupa la posición central, hasta el último trabajador del grupo

2.2. Orden dentro de cada grupo.- El citado sorteo, además de la inclusión de cada trabajador en un grupo, determinara el número de orden que el susodicho trabajador ocupará dentro de su grupo.

2.3. Altas en plantilla.- En el caso de producirse alta de un trabajador en la plantilla, será incluido en el grupo esté formado por menor número de trabajadores/as. A igual número de trabajadores/as, la citada inclusión se efectuará mediante sorteo.

2.4. Periodo de solicitud.- El período de admisión de solicitudes de disfrute de vacaciones, será determinado y anunciado oportuna y anualmente por la Dirección de la Empresa.

2.5. Períodos de disfrute.- Los períodos de disfrute de cada uno de los tramos podrán elegirse de entre dos grupos de períodos:

Período 1: que contendrá desde la segunda quincena de Junio, los meses de Julio y Agost, la primera quincena de septiembre, así como los periodos que coincidan con la Semana Santa y Navidades.

Periodo 2: El resto de quincenas no contempladas en el periodo 1.

2.6. Opciones de solicitud.- Cada trabajador podrá solicitar, para cada uno de los dos períodos, nueve opciones según su orden de preferencia.

3. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

3.1. Para la asignación de vacaciones, el primer año gozarán de preferencia los trabajadores/as incluidos en el grupo A sobre los del B, y los del B sobre los del C. Dentro de cada grupo, tendrán preferencia los trabajadores/as incluidos en el bloque I sobre los/as trabajadores/as incluidos en el bloque II. Para años sucesivos, y para determinar el orden de preferencia de cada año, se producirá una rotación ordenada de grupos, según detalle:

3.2. Para la asignación de vacaciones, el primer año gozarán de preferencia los trabajadores/as incluidos en el grupo A sobre los del B, y los del B sobre los del C. Dentro de cada grupo, tendrán preferencia los trabajadores/as incluidos en el bloque I sobre los/as trabajadores/as incluidos en el bloque II. Para años sucesivos, y para determinar el orden de preferencia de cada año, se producirá una rotación ordenada de grupos, según detalle:

AÑO	GRUPO	GRUPO	GRUPO
1	A	B	C
2	B	C	A
3	C	A	B
4	A	B	C

Al finalizar el cuarto año volverá a repetirse la rotación con el mismo orden del primero y así sucesivamente los siguientes años.

3.3. Dentro de cada grupo, tendrán preferencia los/as trabajadores/as incluidos en el BLOQUE I sobre los trabajadores/as incluidos en el BLOQUE II

En el año cuatro, una vez se haya completado el ciclo de rotación de tres años, se modificará el orden de preferencia dentro de cada grupo, de tal forma que los/as trabajadores/as del BLOQUE II, pasarán a tener preferencia sobre los del BLOQUE I. Esta modificación del orden de preferencia dentro del grupo, se producirá siempre que se complete un ciclo de tres años, tal como se indica a continuación:

AÑO	BLOQUE	BLOQUE	BLOQUE
1	I	I	I
2	I	I	I
3	I	I	I
4	II	II	II
5	II	II	II
6	II	II	II
7	I	I	I

Al finalizar el séptimo año volverá a repetirse la rotación con el mismo orden del primero y así sucesivamente los siguientes años.

FESTIVOS ANUALES

El cuadro de festivos anuales, se publicará en el último trimestre del año precedente, será confeccionado con arreglo a los siguientes criterios:

1. CRITERIOS GENERALES:

1.1. Trabajadores/as afectados/as.- En el cuadro de festivos anuales, serán incluidos todos aquellos trabajadores/as en situación de alta en la Empresa a día 30 de septiembre del año precedente.

1.2. Contenido.- El cuadro contendrá de forma nominal los festivos anuales que disfrutará cada trabajador de Alcoyana.

2. CRITERIOS DE SOLICITUD DE FESTIVOS ANUALES

2.1. Grupos de trabajadores/as.-. La composición de cada uno de los grupos, será la misma que en el reparto de vacaciones.

2.2. Periodo de solicitud.- El período de admisión de solicitudes de disfrute de festivos, será determinado y anunciado oportuna y anualmente por la Dirección de la Empresa.

2.3. Tipos de Festivos.- A efectos de reparto de los festivos anuales, se distinguen dos tipos de festivos:
Festivos Navideños, En este grupo, se incluyen los siguientes días:
1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre, siempre y cuando dichos días no coincidan en domingo y sean considerados festivos.
Festivos Anuales: En este que grupo se incluyen el resto de festivos, que se distribuyen a lo largo del año, hasta completar los 14 festivos anuales.

2.4. Reparto de Festivos: Cada trabajador disfrutará al menos de seis Festivos, de ellos uno corresponderá al grupo de los Festivos Navideños. La asignación del resto de días festivos anuales, distribuidos equitativamente, será el máximo que permita el plan de servicios anual de forma que, en cualquier caso, quede garantizada la prestación del mismo.

2.5. Opciones de solicitud.- Cada trabajador podrá solicitar, ocho opciones excluyentes, según su orden de preferencia, del grupo de Festivos Anuales. La asignación de los Festivos Navideños,

se realizará siguiendo el orden de rotación establecido.

3. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

3.1. FESTIVOS NAVIDEÑOS

Cada trabajador disfrutará de un Festivo Navideño. Estos festivos se asignarán siguiendo el orden de rotación establecido, de forma que los trabajadores/as que un año disfrutan el 1 de enero, al año siguiente disfrutarán el 6 de enero, y al año siguiente el 25 de diciembre, y el cuarto año, volverán a disfrutar el 1 de enero.

AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
1 ENERO	6 ENERO	25 DICIEMBRE	1 ENERO
6 ENERO	25 DICIEMBRE	1 ENERO	6 ENERO
25 DICIEMBRE	1 ENERO	6 ENERO	25 DICIEMBRE

En la rotación de festivos navideños se intentará asignar todos los huecos posibles los días 25 de diciembre y 1 de enero a los conductores que por reparto tengan asignado el 6 de enero.

3.2. FESTIVOS ANUALES

Para la asignación del resto de Festivos Anuales, se utilizará seguirá el mismo procedimiento que en la asignación de vacaciones, aunque en orden inverso de preferencia.

DISPOSICION TRANSITORIA

Cómo consecuencia de la implantación del sistema GOAL en la organización, el cuadro de descansos y de vacaciones en el sistema de vacaciones Tipo 1, podrá ser optimizado en la búsqueda de mejora de días libres en fines de semana, así como otras mejoras que ayuden a mejorar la eficiencia de la organización.